



Règlement intérieur

**Après avis favorables du CSA le 07 février 2024,
le 5 novembre 2024, le 3 juin 2025 et
le 8 décembre 2025**

**Soumis à l'approbation du Conseil
d'administration le 16 décembre 2025**

Application au 1^{er} janvier 2026

Table des matières

TITRE PRELIMINAIRE.....	5
ARTICLE 1. PRESENTATION DU REGLEMENT INTERIEUR	6
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR	6
TITRE 1 : ORGANISATION DE L'ENSM	7
CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ENSM	8
ARTICLE 3. MISSIONS ET STATUT JURIDIQUE.....	8
ARTICLE 4. ORGANISATION OPERATIONNELLE DE L'ECOLE	8
CHAPITRE 2 : PILOTAGE DE L'ENSM.....	17
ARTICLE 5. CONSEIL D'ADMINISTRATION	17
ARTICLE 6. CONSEIL DES ETUDES	17
ARTICLE 7. CONSEIL SCIENTIFIQUE.....	17
ARTICLE 8. CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT	17
ARTICLE 9. CONSEIL DES PARTIE INTERESSEES.....	18
ARTICLE 10. DISPOSITIONS COMMUNES	18
ARTICLE 11. INTEGRATION TERRITORIALE	21
CHAPITRE 3 : INSTANCES DU DIALOGUE SOCIAL	22
ARTICLE 12. COMITE SOCIAL D'ADMINISTRATION (CSA)	22
ARTICLE 13. FORMATION SPECIALISEE DU CSA (CSA-FS)	22
ARTICLE 14. COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP)	22
TITRE 2 : REGLES DE VIE A L'ENSM	23
CHAPITRE 1 : COMPORTEMENT GENERAL	24
1. Respect de la dignité humaine	24
2. Respect du principe de la laïcité et de neutralité	25
3. Liberté d'expression	26
CHAPITRE 2 : RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE	27
ARTICLE 15. CONSOMMATION DE TABAC, D'ALCOOL ET DE SUBSTANCES ILLICITES	27
ARTICLE 16. EVACUATION – ACCIDENT	27
ARTICLE 17. REGISTRES RELATIFS A LA SECURITE	28
ARTICLE 18. EQUIPEMENT DE PROTECTION	29
ARTICLE 19. INTERDICTION DE JEUX D'ARGENT	29
ARTICLE 20. MAINTIEN DE L'ORDRE SUR LES SITES	29
ARTICLE 21. TRAITEMENT DES DECHETS ET DEVELOPPEMENT DURABLE	30
ARTICLE 22. PRESENCE D'ANIMAUX.....	30
CHAPITRE 3 : REGLES DE CIRCULATION SUR LES SITES, SURETE.....	31
ARTICLE 23. CONDITIONS D'ACCES AUX SITES ET AUX LOCAUX	31
ARTICLE 24. CIRCULATION ET STATIONNEMENT	31
ARTICLE 25. INTERDICTION DE PORT D'ARMES OU D'OBJETS DANGEREUX... ..	32
CHAPITRE 4 : PROPRIETE INTELLECTUELLE- DROIT A L'IMAGE	33
ARTICLE 26. PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, DU LOGO, DE LA CHARTRE GRAPHIQUE	33
ARTICLE 27. RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DU DROIT A L'IMAGE	35

TITRE 3 : LE PERSONNEL, LES ELEVES ET LES USAGERS	36
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES A TOUT LE PERSONNEL, AUX ELEVES ET AUX USAGERS	37
ARTICLE 28. ACCES ET UTILISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION	37
ARTICLE 29. CENTRE DE DOCUMENTATION.....	37
ARTICLE 30. CHARTE DES ASSOCIATIONS DE L'ENSM POUR L'ORGANISATION D'EVENEMENTS FESTIFS ET D'INTEGRATION	37
ARTICLE 31. MISSIONS ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS	37
ARTICLE 32. STRUCTURES EXTERNES HEBERGEES	37
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A TOUT LE PERSONNEL ENSM	39
ARTICLE 33. LIBERTE SYNDICALE	39
ARTICLE 34. RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DES AGENTS	39
ARTICLE 35. DISCIPLINE	39
ARTICLE 36. SANTE AU TRAVAIL.....	39
ARTICLE 37. TEMPS DE TRAVAIL.....	39
ARTICLE 38. HORAIRES DE TRAVAIL	39
ARTICLE 39. CONGES ET JOURS DE RTT.....	40
ARTICLE 40. RETARDS ET ABSENCES	40
ARTICLE 41. TELETRAVAIL.....	40
ARTICLE 42. COMMUNICATION EXTERNE	40
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES ET AUX ENSEIGNANTS	41
ARTICLE 43. CALENDRIER SCOLAIRE.....	41
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES	42
ARTICLE 44. DROITS DE SCOLARITE.....	42
ARTICLE 45. COMMISSION LOCALE DE LA VIE SCOLAIRE	42
ARTICLE 46. SANCTIONS.....	42
ARTICLE 47.RECOURS DEVANT LES JURYS INTERNES A L'ENSM	43
ARTICLE 48.SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	44

ANNEXES :

ANNEXE 1 DECRET

ANNEXE 2 ARRETE ELECTIONS

ANNEXE 3 CONSEIL DES ETUDES

ANNEXE 4 CONSEIL SCIENTIFIQUE

ANNEXE 5 CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

ANNEXE 6 CONSEIL DES PARTIES INTERESSEES

ANNEXE 7 CHARTE D'UTILISATION DE LA VIDEOSURVEILLANCE

ANNEXE 8 CHARTE D'UTILISATION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS ET DE COMMUNICATION

ANNEXE 9 CHARTE DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE DOCUMENTATION

ANNEXE 10 CHARTE DES EVENEMENTS FESTIFS DE L'ENSM SIGNED 2023

ANNEXE 11 AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEXE 11 bis FORMATIONS A DISTANCE IMPOSANT DES HORAIRES DECALES

ANNEXE 12 TELETRAVAIL

ANNEXE 13 CHARTE DES VEHICULES DE SERVICE

TITRE PRELIMINAIRE

ARTICLE 1. PRESENTATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur a été approuvé par le conseil d'administration de l'ENSM conformément aux dispositions de l'article 7 point 3° du décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Toute modification du règlement intérieur et de ses annexes est soumise pour avis au vote du comité social d'administration (CSA), le cas échéant réuni en formation spécialisée (CSA-FS) pour les points qui le concernent, et ensuite pour approbation par délibération du conseil d'administration.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur s'applique à l'ensemble des personnels et usagers de l'ENSM, aux personnes accueillies (visiteurs, candidats à des concours ou examens, locataires de salles, ...) ainsi qu'à celles relevant de structures hébergées au sein de l'École, sous réserve des règles spécifiques qui leur seraient éventuellement applicables.

TITRE 2 : REGLES DE VIE A L'ENSM

CHAPITRE 1 : COMPORTEMENT GENERAL

Le comportement des personnes présentes sur les différents sites de l'ENSM se doit :

- De respecter les principes élémentaires de politesse.
- De porter une tenue conformément aux règles d'hygiène et de sécurité.
- De respecter tous les biens de l'école.
- De respecter l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens et le bon fonctionnement de l'école.
- De respecter les dispositions relatives au développement durable énoncées dans le plan « Service public Ecoresponsable ».

En cas de comportements susceptibles de générer une situation dangereuse ou perturbante pour un tiers, il conviendra d'alerter le directeur de site et/ou le chef de service directement compétent. Le directeur de site peut décider d'interdire à toute personne de pénétrer sur le site de l'école.

Il est interdit de se présenter dans les locaux prévus à la restauration en tenue de sport ou en combinaison de travail.

Conformément à sa mission éducative et à sa responsabilité sociétale, l'école est particulièrement attentive à ce que le comportement des personnes soit conforme aux principes suivants, confortée en cela par les référents chacun dans leur rôle tel qu'indiqué au Chapitre 1.

1. Respect de la dignité humaine

Bizutage

Les nouveaux élèves peuvent être accueillis par les promotions précédentes afin de faciliter leur intégration dans l'École. Les différentes actions engagées dans ce cadre doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur.

Aussi, le fait d'amener une personne à subir ou à commettre des actes humiliants, dégradants ou à consommer de l'alcool de façon excessive en dehors de tout critère de consentement constitue un délit punissable dans les conditions prévues par les articles 225-16-1 à 225-16-3 du code pénal et par l'article L.811-4 du code de l'éducation.

Indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales, toute forme de bizutage déclenche l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Des sanctions disciplinaires pourront également être appliquées si des élèves sont en cause pour avoir, par leur comportement personnel, organisé, encouragé, facilité ou laissé faire de tels faits.

Harcèlement moral, violences sexuelles et sexistes

Par violences sexuelles sont désignés les actes de harcèlement sexuel, d'exhibition sexuelle, d'agression sexuelle et de viol. Toute situation potentielle ou avérée devra être signalée conformément à la fiche procédure publiée sur l'intranet et disponible à l'accueil de chacun des sites et dans les lieux les plus fréquentés par les usagers. Un dispositif de cellule d'écoute est mis en place au sein de l'Ecole sur la thématique des violences sexistes et sexuelles, et a pour mission, en toute confidentialité, de recevoir, de conseiller et d'accompagner les personnels et élèves qui la sollicitent.

Harcèlement moral :

Le fait de harceler moralement autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ou d'étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constitue un délit prévu par l'article 222-33-2 du code pénal.

Harcèlement et violence sexuelles :

Est constitutif d'un acte de harcèlement sexuel, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Violences sexistes :

Les agissements sexistes sont constitutifs de l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, d'inférioriser quiconque de façon insidieuse voire bienveillante.

Les faits de harcèlement moral ou de violences sexuelles ou sexistes, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales, donnent lieu à ouverture d'une procédure disciplinaire.

Non-discrimination

Toute forme de discrimination est strictement prohibée à l'ENSM (à raison de l'origine, du sexe, du handicap, de la religion, de l'état de santé, de la situation de famille, de l'orientation sexuelle...).

2. Respect du principe de la laïcité et de neutralité*Laïcité*

Conformément au principe de laïcité du service public de l'enseignement supérieur, les personnels sont astreints à une obligation stricte de respect qui consiste à ne pas afficher de signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Il est aussi proscrit toute forme de prosélytisme.

La vocation universaliste de l'enseignement supérieur permet en revanche aux étudiants d'afficher des signes d'appartenance religieuse si ceux-ci sont appropriés notamment parce que compatible avec la stricte interdiction d'actes de prosélytisme, de manifestation de discrimination, d'incitations à la haine et toute forme de pression physique et psychologique visant à imposer un courant de pensée religieux, philosophique ou politique qui s'opposerait au principe de laïcité.

Neutralité

Conformément au principe de neutralité du service public, l'école ne connaît ni ne cautionne aucun impératif d'ordre religieux, philosophique, politique, ethnique ni aucune considération de sexe ou de genre. Elle exerce aussi sa mission en dehors de toute emprise politique ou économique.

Aucun de ses motifs ne pourra non plus être invoqué pour refuser de participer à certains enseignements, empêcher d'étudier certains ouvrages ou auteurs, refuser de participer à certaines épreuves d'examen, contester les sujets, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs.

La distribution de tract ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'ENSM est interdite, sauf autorisation expresse du directeur de site.

3. Liberté d'expression

Dans le respect de l'obligation d'obéissance hiérarchique et de réserve, le personnel ENSM et les élèves disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.

A ce titre, aucune interview ne doit être accordée, ou un article publié sous la signature d'un agent de l'ENSM, qui pourrait laisser penser que cet agent s'exprime au nom de l'école, sans concertation préalable avec la direction générale.

Les auteurs sont engagés par leurs propos et en demeurent responsables

Ces libertés sont garanties dans le respect des textes en vigueur et des procédures existantes, et notamment dans des conditions qui :

- Ne portent pas atteinte à la vie privée des personnes, et à l'image de l'ENSM.
- Ne comportent aucune disposition injurieuse, diffamatoire, de nature à heurter les convictions morales, religieuses et politiques, ni aucune incitation à la violence et à la haine.
- Ne troublent pas l'ordre public.
- Ne prêtent pas à propagande.
- Ne portent pas atteinte aux missions de l'école.

A des fins d'expression, l'ENSM met à disposition des personnels ENSM et des élèves des panneaux d'affichage. Tout affichage en dehors de ces emplacements est interdit. Toute inscription (graffitis, tags...) est interdite quel que soit le support.

CHAPITRE 2 : RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE

Les directeurs de site sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties par le directeur général, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des personnes placés sous leur autorité.

ARTICLE 15. CONSOMMATION DE TABAC, D'ALCOOL ET DE SUBSTANCES ILLICITES

TABAC

Conformément à la réglementation, il est interdit de fumer et de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif, dans les locaux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des espaces de travail.

ALCOOL

Toute introduction, détention, consommation ou vente de boissons alcoolisées dans les locaux et enceintes de l'École est strictement interdite.

Cependant, pour l'organisation de manifestation à l'intérieur des locaux de l'Ecole, le Directeur du site peut, à titre exceptionnel, autoriser la consommation d'alcool, dans le respect des limites de consommation en application de la réglementation en vigueur (articles R4228-20 et R4228-21 du code du travail), précisées dans une décision portée à la connaissance des personnels du site et des personnes extérieures.

Le directeur général, le directeur de site ou toute personne ayant autorité peut interdire l'accès ou le séjour dans l'établissement aux personnes en état d'ébriété manifeste. Ils doivent également prononcer le retrait immédiat de son poste de travail de toute personne qui présente des signes d'ivresse manifeste ou des risques de danger pour elle-même ou pour autrui.

Le directeur de site attirera l'attention des élèves et des associations des élèves sur la responsabilité portée dans l'organisation d'une manifestation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'École.

SUBSTANCES ILLICITES

Conformément à la loi, toute vente, détention, consommation, provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants sont strictement interdits.

Le directeur général, le directeur de site ou toute personne ayant autorité doit interdire l'accès ou le séjour dans l'établissement aux personnes sous l'emprise manifeste ou la possession de telles substances. Ils doivent également prononcer le retrait immédiat d'une personne de son poste de travail lorsque celle-ci présente des signes d'emprise manifeste ou de dangerosité pour elle-même ou pour autrui.

ARTICLE 16. EVACUATION – ACCIDENT

SECURITE

Des consignes et des plans d'évacuation affichés dans les locaux indiquent les règles à suivre en cas de sinistre. Les consignes sont diffusées à chaque nouvel arrivant (voir chapitre 2 – champ d'application du règlement intérieur).

Conformément à la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) :

- -Un exercice d'évacuation « jour » est effectué deux fois par année scolaire dans chacun des sites.
- -Un exercice d'évacuation « nuit » est effectué deux fois par année scolaire dans les sites mettant à disposition des hébergements.

Un exercice doit être réalisé durant le mois qui suit la rentrée, le/les suivants en privilégiant les périodes sur lesquelles il peut y avoir de nombreux nouveaux arrivants.
Toutes les personnes présentes au moment des exercices sont tenues d'y participer.

SURETE

Les consignes particulières du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) sont diffusées à l'ensemble du personnel et aux élèves.

Un exercice de mise en œuvre est effectué une fois par année scolaire.

Toutes les personnes présentes au moment des exercices sont tenues d'y participer.

ACCIDENT CORPOREL

Toute personne victime ou témoin d'un accident ou d'un sinistre doit, dans toute la mesure du possible faire cesser le danger, prévenir immédiatement le directeur de site, lequel appellera les secours si nécessaire (secouristes du site, pompiers, SAMU, etc.).

Seuls les services de secours sont habilités à évacuer une victime.

ARTICLE 17. REGISTRES RELATIFS A LA SECURITE

Le registre santé et sécurité au travail : accessible à tout agent et usager, il est destiné à signaler, via des fiches dématérialisées, toute observation et/ou suggestion relative à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité au travail et des conditions de travail.

L'assistant de prévention vérifie que le traitement des fiches est assuré. Les fiches sont présentées à la formation spécialisée du comité.

Le registre de signalement de danger grave et imminent : dématérialisé, accessible à tout agent et usager.

Les membres de la formation spécialisée ouvrent une fiche à la demande d'un agent, si ce dernier a un motif raisonnable de penser :

- Que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
- Ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

L'ouverture d'une fiche génère automatiquement et immédiatement une enquête administrative pilotée par la direction des ressources humaines et accompagnée par le membre de la formation spécialisée ayant ouvert la fiche.

L'agent se voit reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement.

Les fiches sont présentées à la formation spécialisée.

Ces deux registres sont accessibles sur chaque site, tenus et mis à jour sous la responsabilité du directeur de site.

Autres registres :

- Le registre de sécurité des ERP (tenu par le directeur de site).
- Le registre des accidents du travail (tenu par la direction des ressources humaines).
- Le registre d'accessibilité (tenu par le directeur de site).
- Le registre d'alerte en matière de santé et d'environnement (tenu par le directeur de site).
- Le registre des accidents bénins.

ARTICLE 18. EQUIPEMENT DE PROTECTION

Le directeur de site (assisté par la direction de l'immobilier et des équipements pédagogiques, le conseiller de prévention, l'assistant de prévention) définit les consignes que le personnel et les usagers doivent respecter :

- En matière d'équipements de protection individuelle et collective sur la base de l'évaluation des risques mentionnés dans le DUERP.
- En matière d'utilisation des équipements pédagogiques des laboratoires et ateliers.

L'ENSM met à disposition des agents, en tant que de besoin, les EPI et vêtements de travail appropriés. Certains EPI sont également mis à disposition des élèves.

Le personnel peut apporter ses propres EPI de catégories 1 et 2 sous réserve qu'ils soient conformes aux exigences de sécurité. Cette conformité est vérifiée à l'occasion des entretiens individuels.

Le directeur de site s'assure de la mise à disposition, de l'entretien et du remplacement des EPI listés par l'école. Il veille à leur utilisation effective. Le port du bleu durant les périodes d'intégration ne doit pas contrevenir à l'hygiène ni à la sécurité.

Tout agent doit utiliser ses EPI conformément aux consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant et des instructions reçues à leur sujet. Leur usage est strictement professionnel.

Tout refus de porter les tenues et équipements sera susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Toute personne ne portant pas les tenues et équipements de protection obligatoires ne pourra accéder aux espaces.

ARTICLE 19. INTERDICTION DE JEUX D'ARGENT

Les jeux d'argent sont interdits au sein de l'établissement.

ARTICLE 20. MAINTIEN DE L'ORDRE SUR LES SITES

Le directeur de site, dans le cadre de la délégation et des instructions qui lui sont données par le directeur général, est compétent pour prendre toutes mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre, et en cas de nécessité, faire appel à la force publique.

En particulier, en cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux de l'établissement, il peut interdire à toute personne, y compris à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés, l'accès de ces

enceintes et locaux.

En cas de nécessité ou de force majeure, le directeur du site se réserve la possibilité d'autoriser l'accès des forces de l'ordre à l'ensemble des locaux des sites de l'ENSM.

ARTICLE 21. TRAITEMENT DES DECHETS ET DEVELOPPEMENT DURABLE

D'une manière générale, tous les déchets et détritrus doivent être déposés dans les poubelles ou conteneurs prévus à cet effet.

Il convient de gérer les déchets conformément aux dispositions relatives au tri sélectif à l'École (collecte des déchets ménagers et assimilés, collecte des encombrants, collecte des déchets spéciaux, chimiques, informatiques, néons, toners, piles et accumulateurs...).

ARTICLE 22. PRESENCE D'ANIMAUX

La présence d'animaux de compagnie, quelle que soit leur nature, est interdite, sauf exception (animaux de compagnie des personnels occupant des logements de fonction au sein des sites, aide animalière pour personne handicapée...). Les règlements en vigueur en matière de dangerosité et de vaccination doivent leur être appliqués.

CHAPITRE 3 : REGLES DE CIRCULATION SUR LES SITES, SURETE

ARTICLE 23. CONDITIONS D'ACCES AUX SITES ET AUX LOCAUX

Le directeur de site est responsable sur son site de la mise en œuvre des mesures du plan Vigipirate, mesures régulièrement mises à jour afin de s'adapter au contexte sécuritaire de la Nation.

L'accès aux sites est strictement limité au personnel et aux usagers, aux membres des organismes qui sont hébergés. Aucune autre personne ne peut y pénétrer sans autorisation.

La communication des codes d'accès à des personnes extérieures à l'ENSM non autorisées est strictement interdite.

Les personnels et les usagers n'ont accès aux locaux que dans la cadre de leur activité professionnelle ou scolaire. Lors des périodes de fermeture, l'accès aux locaux est interdit aux personnels et usagers sauf autorisation exceptionnelle du directeur de site pour raisons de service. Cette mesure garantit également la sécurité des personnes.

Les horaires d'accès aux sites sont précisés dans l'article 39 du présent règlement.

Quand des locaux font l'objet d'une convention de location, notamment sur une plage horaire dépassant les horaires d'accès aux sites tels que mentionnés dans l'article 39, le directeur de site s'assure que les règles de sécurité et de sûreté sont respectées (voir le règlement de sécurité des ERP, articles concernant la présence de l'exploitant ou de son représentant. Présence obligatoire sauf en cas d'avis de la commission de sécurité compétente). Toute convention de location doit inclure les éléments de sécurité et de sûreté du site concerné.

Certains locaux sont placés sous vidéo protection. Cette vidéo protection a pour objectif de garantir la sûreté des lieux, la sauvegarde et la sécurité des personnes, des locaux, et des biens présents sur les sites de l'école, dans le respect des droits fondamentaux des personnes.

La « Charte d'utilisation de la VIDEOSURVEILLANCE » définit les règles de mise en place et d'usage des systèmes de vidéosurveillance.

ANNEXE 7 Charte d'utilisation de la VIDEOSURVEILLANCE

ARTICLE 24. CIRCULATION ET STATIONNEMENT

L'accès et le stationnement des véhicules dans les sites ne sont possibles que dans les conditions définies par le directeur de site lequel définit les règles relatives aux véhicules du personnel ENSM ainsi qu'aux véhicules des personnes autorisées.

Sauf dispositions plus contraignantes édictées par le directeur de site, les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes, les piétons doivent respecter les règles du code de la route.

L'attention des conducteurs d'engins motorisés doit être attirée sur la vitesse à adapter dans l'enceinte des sites.

Il est interdit de stationner sur les zones de cheminement ou d'évacuation.

Les voies d'accès des pompiers ou de véhicules de secours doivent être dégagées en permanence.

Il est interdit d'utiliser tout engin à roue, de déplacement personnel (vélo, gyropode, trottinette, monocycle, skateboard, gyroskate...) dans les locaux fermés de l'école.

Le stationnement se fait sous la responsabilité du propriétaire ou utilisateur du véhicule stationné,

l'ENSM ne saurait donc être tenue pour responsable en cas d'accident, de détérioration, de destruction, de vol du véhicule stationné ou d'objet à l'intérieur de celui-ci.

Conformément à l'article L.325-12 du code de la route, l'ENSM se réserve la possibilité de demander l'enlèvement ou la mise à la fourrière de véhicules pour lesquels ces règles n'auraient pas été respectées.

ARTICLE 25. INTERDICTION DE PORT D'ARMES OU D'OBJETS DANGEREUX

L'introduction et l'usage d'armes ou d'objets dangereux dans l'enceinte de l'école sont interdits.

Ces actes feront l'objet de sanctions disciplinaires, sans préjuger des éventuelles sanctions prévues par la loi.

CHAPITRE 4 : PROPRIETE INTELLECTUELLE- DROIT A L'IMAGE

ARTICLE 26. PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, DU LOGO, DE LA CHARTE GRAPHIQUE

26.1 *Protection de la propriété intellectuelle*

Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre faite sans le consentement de son auteur est illicite. Indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales et civiles, ces actions peuvent donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Cas spécifique des droits d'auteur :

A- Rappel des règles relatives au droit d'auteur dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public d'enseignement

Un enseignement peut être qualifié d'œuvre de l'esprit dans la mesure où celui-ci est « original »². Ce faisant, un enseignement relève du droit de la propriété intellectuelle et, plus particulièrement, du droit d'auteur. Les attributs juridiques du droit d'auteur recouvrent deux branches : le droit moral et le droit patrimonial :

- Le droit moral est inaliénable et intemporel puisqu'il est associé à la paternité de son auteur sur une œuvre³.
- Le droit patrimonial couvre l'ensemble des droits qui sont cessibles et démembrables, on peut citer notamment le droit de reproduction ou le droit de diffusion.

Dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public d'enseignement, le principe est en théorie que la divulgation des œuvres de l'ensemble des agents est soumise à un contrôle préalable de l'autorité hiérarchique et qu'il n'est pas monnayable car produit contre rétribution. La particularité de l'ENSM liée, pour ce qui concerne particulièrement les enseignements liés à la navigation maritime, sans exclure cependant la filière du génie maritime, vient renforcer cet enjeu dans la déclinaison d'une convention internationale très explicite en ce qui concerne la formation maritime ([Standards of Training, Certification and Watchkeeping](#)) ne peut ni ne doit remettre en cause le droit moral ou le droit patrimonial. Il en résulte que l'école doit se doter d'une politique en matière de droit d'auteur. Celle-ci est exposée succinctement ci-dessous.

B- Cadrement des supports d'enseignement à l'ENSM

a. Directive pour l'élaboration des supports d'enseignement

Cette note sur le droit d'auteur possède un rôle prescripteur par la mise en place d'un standard de production des supports d'enseignement de l'école, conformément aux exigences de la STCW et/ou de l'enseignement supérieur. Ce standard a bien un caractère « original » mais a vocation à être construit en collectif avec 3 finalités :

- Protéger les enseignants de l'ENSM suite aux abus connus dans le passé (appropriation de

² Par original, on entend ce que la jurisprudence prévoit soit « la marque de l'apport intellectuel » de son auteur (Arrêt Pachot, Ass. Plén., 7 mars 1986, n° 83-10477).

³ Par œuvre, on entend ici « création intellectuelle ».

- cours par des extérieurs).
- Protéger l'école dans les principes fondamentaux du service public (égalité, continuité, mutabilité) suite aux difficultés connues dans le passé.
- Protéger les élèves dans la délivrance d'un savoir commun établi à partir d'un dialogue renforcé entre les enseignants de l'ENSM.

b. Résultat du standard de conception et diffusion de celui-ci, pouvant devenir propriété ENSM

Le standard dépasse le seul sommaire de la STCW, il peut constituer un fonds documentaire mis à disposition des enseignants quel que soit leur statut. Il est surtout issu d'un travail de concertation mené par le département de filière et/ ou l'unité d'enseignement. Les enseignants s'entendent donc, dans la préparation des cours, prévue sur le temps de travail, sur le contenu de cette œuvre de collaboration et des notices bibliographiques qu'ils prévoient. Le résultat de ce travail, une fois validé par le groupe d'enseignants engagé dans sa construction peut partager les droits de cocréation, si le groupe en décide ⁴, à l'ENSM, et devient dès lors diffusable à tout personnel pour lui permettre de s'inscrire dans la cohérence du programme défini en collectif, ceci sous le contrôle de la direction des formations et de la recherche.

Aucune distinction n'est faite ici entre les cours magistraux, les travaux dirigés ou les travaux pratiques, dans la mesure où la nature et le volume de ce standard dépendra de la possibilité donnée à ce travail collectif, dans lequel la discussion inter sites à vocation à trouver sa place. La formation continue a une place particulière dans ce cadre dans la mesure où elle est plus standardisée aussi il est attendu une normalisation de ces standards plus forte dans cette dimension de la formation.

c. Pédagogie des enseignements dispensés à l'ENSM, propriété de l'enseignant

La pédagogie à partir de ces standard, dispensés dans leurs cours par les enseignants leur appartient évidemment et relève de facto de la liberté pédagogique. La méthode de transmission des savoirs est donc bien indépendante des standards évoqués plus haut. Certains enseignants choisiront alors de diffuser leurs cours voir de les publier, pouvant se tourner vers l'ENSM dans le cadre des projets du COP ⁵.

Les enseignements sont donc produits pour l'école par les enseignants et appartiennent aux enseignants dans la forme de délivrance qu'ils choisissent, à la différence de leur base, les standards, qui ont bien vocation à appartenir à l'école, dans le cadre de la continuité de sa mission de service public, si toutefois le groupe d'enseignants mobilisé en a décidé ainsi.

C- Contraintes juridiques relatives à la production des supports d'enseignement

L'utilisation d'un support d'enseignement tiers, sans l'autorisation de son auteur, qu'il s'agisse du standard, propriété de l'école, ou de l'enseignement dispensé sur cette base, sera qualifiée de plagiat.

L'utilisation sans crédit ou extensive d'une source sans qu'une rétribution ne soit prévue est ainsi à proscrire et l'école se réserve, sur la base de cette politique la possibilité d'attaquer toute action qui viendrait à remettre en cause cette pratique du droit d'auteur, tel que défini dans cette note.

⁴ Aucune forme particulière n'est prévue pour cela, un simple mail à destination de la direction des formations et de la recherche, précisant le travail réalisé en commun par les enseignants doit venir confirmer leur accord.

⁵ La publication de certains cours peut être abordée avec les enseignants volontaires.

26.2 *Protection du logo et de la charte graphique de l'ENSM*

Tout document ou publication émanant d'un personnel de l'ENSM doit présenter le logo de l'école et respecter la charte graphique.

Toute utilisation du logo de l'ENSM pour tout autre usage que celui des services de l'ENSM fait l'objet d'une autorisation préalable de la direction générale ou du service de la communication.

ARTICLE 27. RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DU DROIT A L'IMAGE

Chacun a droit au respect de sa vie privée et de son droit à l'image. L'utilisation de l'image d'une personne ou d'un bien appartenant à autrui nécessite le consentement de la personne concernée ou celui de son représentant légal, ou du propriétaire du bien filmé ou photographié.